

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1218/2531

นายเรียน ทองชีว

โจทก์

นางอารมย์ รอดสุด

จำเลย

นางอารมย์ รอดสุด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะในชั้นฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 127)

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของจำเลย ขนย้ายทรัพย์สินครอบครอง และบริวารออกจากที่ดินโฉนดที่ 20082 ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ของโจทก์ ให้ส่งมอบที่ดินให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอน ให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนเองโดยค่าใช้จ่ายของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,500 บาท และอีกเดือนละ 500 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโจทก์

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 20082 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครของโจทก์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 600 บาท และอีกเดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125,119)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้นำเงินสดจำนวน 4,200 บาท มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 103,108)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาและถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหาย 600 บาท และอีกเดือนละ 200 บาท มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันฟ้องที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องค่าเสียหายไว้ในระหว่างฎีกาด้วยมิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนนี้

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาและถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหาย 600 บาท และอีกเดือนละ 200 บาท มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันฟ้องที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องค่าเสียหายไว้ในระหว่างฎีกาด้วยมิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนนี้

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ